

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3005/2543

ป.อ. มาตรา 335 (3)

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย อำพร โชติเวทีหรือโชติเวช

โจทก์

จำเลย

แม้รถกระบะของผู้เสียหายไม่ปรากฏร่องรอยการถูกจัดแจงซึ่งฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้ทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินก็ตาม แต่การที่จำเลย เข้าไปในรถกระบะของผู้เสียหายโดยผ่านทางประตูรถเข้าไปถือว่าเป็นการผ่านสิ่ง กีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินเข้าไปด้วยประการใด ๆ ตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 335(3) แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2540 เวลากลางวันจำเลยจัดประตูรถยนต์ ของนางชฎาวรรณ ไหมทอง ผู้เสียหาย อันเป็นการทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับ คุ้มครองทรัพย์สินเข้าไปในรถยนต์ดังกล่าวแล้วลักเอาเครื่องปรับเสียงวิทยุรถยนต์ 1 เครื่อง ราคา 1,600 บาท ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 33, 58, 335(3) ริบไขควงและคีม และขอบวกโทษของจำเลย ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 772/2540 ของศาลจังหวัดปทุมธานี เข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับที่โจทก์ขอให้บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3) วรรคแรก จำคุก 5 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ริมไขควงและคีม ให้บวกโทษที่รอไว้ 6 เดือน ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 772/2540 ของศาลจังหวัดปทุมธานี รวมจำคุก 3 ปี 10 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมามีน้ำหนักมั่นคง พึงได้ว่าจำเลยลักทรัพย์เครื่องประดับเสียงวิหุขของผู้เสียหายไป ที่จำเลยฎีกาว่า พยานโจทก์ที่นำสืบมายืนยันว่ารถยนต์ของผู้เสียหายไม่มีร่องรอยการถูกงัด โจทก์ไม่สามารถสืบว่าจำเลยได้ทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์โดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไป ด้วยประการใด ๆ ศาลจึงไม่อาจลงโทษเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3) ได้ นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3) บัญญัติว่า "โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้น เข้าไปด้วยประการใด ๆ" แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่ารถกระบะของผู้เสียหายไม่ปรากฏร่องรอยการถูกงัดแฉะซึ่งฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ก็ตาม แต่การที่จำเลยเข้าไปในรถกระบะของผู้เสียหายโดยผ่านทางประตูรถเข้าไปถือว่าเป็นการผ่านสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ เข้าไปด้วยประการใด ๆ แล้ว

พิพากษายืน

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-อภิชาติ สุขัคคานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>